**Poder Judiciário**
**Justiça do Trabalho**
**Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região**

# Ação Trabalhista - Rito Ordinário
# 0001180-76.2019.5.06.0007

## Processo Judicial Eletrônico

**Data da Autuação:** 09/12/2019
**Valor da causa:** R$ 53.544,19

**Partes:**
**RECLAMANTE:** LUCAS DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADO: VITOR EGIDIO JANSO
ADVOGADO: LEONARDO HENRIQUE ALVES PEREIRA DA SILVA
**RECLAMADO:** LIQ CORP S.A.

ADVOGADO: BRUNO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA
ADVOGADO: CARLA ELISANGELA FERREIRA ALVES TEIXEIRA
**RECLAMADO:** CLARO S.A.

ADVOGADO: LEONARDO SANTANA DA SILVA COELHO
**PERITO:** ADRIANA PALMERIO SILVA

JS ADVOCACIA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE/PE**

**PROCESSO Nº 0001180-76.2019.5.06.0007**

**LUCAS DE ARAUJO SANTOS**, já qualificado nos autos em epígrafe, vem por seu advogado, infra-assinado, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro no art. 895, I, da CLT, INTERPOR:

**RECURSO ORDINÁRIO**

Para o Egrégio Tribunal Regional Tribunal da 6ª Região.

Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, visto que há legitimidade, interesse processual, capacidade, tempestividade e regularidade de representação.

Diante o exposto, requer o recebimento do presente recurso ordinário, a intimação da parte reclamada para apresentar contrarrazões, no prazo previsto em lei de 8 (oito) dias, conforme os artigos 895 e 900 da CLT, requer ainda a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal da 6ª Região para apreciação do recurso.

Termos em que, pede deferimento.

Recife, 16 de maio de 2022.

**LEONARDO HENRIQUE ALVES PEREIRA DA SILVA**
**OAB/SP 421.599**

**VITOR EGIDIO JANSO**
**OAB/SP 403.807**

**Tel: (11) 3090-7643**
**E-mail: contato@jsadvocacia.adv.br**
**Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, sala 207, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes – SP CEP: 08780-200**

PJe
Assinado eletronicamente por: VITOR EGIDIO JANSO - 16/05/2022 19:45:45 - d88a972
https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22051619452012600000059669908
Número do processo: 0001180-76.2019.5.06.0007 ID. d88a972 - Pág. 1
Número do documento: 22051619452012600000059669908

JS ADVOCACIA

**EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO**

**Recorrente:** Lucas de Araujo Santos

**Recorrida:** LIQ Corp S.A

**Origem:** 7ª Vara do Trabalho do Recife

**Processo nº.** 0001180-76.2019.5.06.0007

**EGRÉGIO TRIBUNAL,**

**COLENDA TURMA,**

**NOBRES JULGADORES.**

**RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO**

**DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL**

O magistrado entendeu que não restou demonstrado nos autos o assédio moral sofrido pelo Reclamante, durante seu contrato de trabalho.

Todavia, conforme as provas produzidas nos autos, especialmente, o depoimento prestado pela testemunha ouvida pelo juízo, restou incontroverso que a Reclamada adotava sistema a fim de restringir o uso do sanitário por seus funcionários.

> ***"que os supervisores não permitiam que o operador usufruisse de pausa pessoal além das pausas contratuais já referidas;"***
>
> *que na realidade não era impedida a pausa pessoal para ir no banheiro, porém os supervisores constrangiam o funcionário a não requerer a pausa*

**Tel: (11) 3090-7643**
**E-mail: contato@jsadvocacia.adv.br**
**Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, sala 207, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes – SP CEP: 08780-200**

PJe
Assinado eletronicamente por: VITOR EGIDIO JANSO - 16/05/2022 19:45:45 - d88a972
https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22051619452012600000059669908
Número do processo: 0001180-76.2019.5.06.0007 ID. d88a972 - Pág. 2
Número do documento: 22051619452012600000059669908

*pessoal para ir no banheiro, aduzindo que deveriam aguardar o horário da pausa contratual;*

***"que quando ia no banheiro fora do horário da pausa contratual "ouvia gracinhas do supervisor''; que havia ameaças de demissão ou de implantação de processo educativo, pelos supervisores, caso tirassem pausa pessoal;"***

Veja Excelências, que a testemunha ouvida deixa claro que poderia tirar as pausas pessoais para ir ao banheiro, todavia, era constrangida por seus supervisores a não tirar as referidas pausas e utilizar o banheiro apenas nos intervalos intrajornada estabelecidos.

Ou seja, evidente que o operador possui o direito a tirar a pausa pessoal, entretanto, era impedido por seus supervisores de utilizá-la livremente no momento que julgava necessário, pois, como ressaltado pela testemunha, quando utilizada a pausa pessoal havia ameaças de demissão ou de implantação de processo educativo.

Deste modo, resta evidente o abalo moral sofrido pelo Reclamante, diante as atitudes empregadas pela Reclamada, haja vista que limitava a utilização do banheiro, superando o poder diretivo do empregador.

Nesse sentido, já decidiu o C. TST:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ANTERIOR À LEI Nº 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DENEGATÓRIO - INCOMPETÊNCIA O Juízo de admissibilidade do Recurso de Revista é feito pelos órgãos a quo e ad quem , e o pronunciamento do primeiro não gera preclusão para o segundo, que tem o poder-dever de reexaminar a admissibilidade do recurso. Dessa forma, não há falar em usurpação da competência desta Corte Superior . Agravo de instrumento conhecido e não provido. ENQUADRAMENTO SINDICAL . NORMA COLETIVA APLICÁVEL . SÚMULA Nº 126 DO TST. O Eg. Tribunal Regional consignou a aplicação da norma coletiva firmada pelo



PJe
Assinado eletronicamente por: VITOR EGIDIO JANSO - 16/05/2022 19:45:45 - d88a972
https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22051619452012600000059669908
Número do processo: 0001180-76.2019.5.06.0007 ID. d88a972 - Pág. 3
Número do documento: 22051619452012600000059669908

SINDIMEST e SINTTEL à Reclamada e que a Reclamante exercia a função de operadora de telemarketing, de maneira que eventual alteração do entendimento firmado demandaria revolvimento fático-probatório. Óbice da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. **DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO DO USO DE SANITÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. A jurisprudência iterativa do TST firmou-se no sentido de que a restrição ao uso de banheiro expõe indevidamente a privacidade do empregado e ofende sua dignidade, de maneira a causar-lhe constrangimento e revelar abuso do poder diretivo do empregador, o que dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais**. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (AIRR-100000-37.2008.5.01.0046, 8ª Turma, Relator Desembargador Convocado Joao Pedro Silvestrin, DEJT 02/07/2021). Grifo nosso.

Por todo o exposto, comprovado nos autos o abalo moral sofrido pelo Reclamante, requer o provimento do presente recurso, condenando a Reclamada nos termos da inicial.

**DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE**

A sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade, haja vista que o laudo pericial foi conclusivo sobre a inexistência de periculosidade.

Todavia, a decisão proferida merece reforma, haja vista que a existência do gerador restou incontroversa nos autos.

Assim, ocorre que a legislação trabalhista e o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho asseguram ao empregado que presta serviço no interior de edifício em que haja o armazenamento de combustível, o direito ao recebimento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base.

OJ nº 385, da SDI-I. Adicional de periculosidade. Devido. Armazenamento de líquido inflamável no prédio. Construção vertical.

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR-16 Anexo nº 2 da Portaria nº 3.214/78 do MTPS.

**Tel: (11) 3090-7643**
**E-mail: contato@jsadvocacia.adv.br**
**Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, sala 207, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes – SP CEP: 08780-200**

PJe
Assinado eletronicamente por: VITOR EGIDIO JANSO - 16/05/2022 19:45:45 - d88a972
https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22051619452012600000059669908
Número do processo: 0001180-76.2019.5.06.0007 ID. d88a972 - Pág. 4
Número do documento: 22051619452012600000059669908

JS ADVOCACIA

"16.1. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos números 1 a 5 desta Norma Regulamentadora-NR. (Alteração dada pela Portaria MTPS 1.565/2014)Anexo 1 - atividades e operações perigosas com explosivos; Anexo 2 - atividade e operações perigosas com inflamáveis; Anexo (*) - Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas; Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial; Anexo 4 - Atividades e operações perigosas com energia elétrica. Anexo 5 - Atividades perigosas em motocicleta. "

No ambiente da 1ª Reclamada, foram verificadas a existência de 2 (dois) tanques, com capacidade de 10.000 litros, que são utilizados para abastecer os Geradores elétricos, quando houver falta de energia pela concessionária.

Assim, as atividades funcionais realizadas pelo Reclamante, bem como, havendo armazenamento e manipulação irregular utilizados para armazenar o combustível: Óleo diesel, utilizados para acionar os Geradores devem ser consideradas perigosas as atividades exercidas pelo Recorrente.

Deste modo, requer a reforma da sentença proferida nos autos, condenando a Reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade nos termos apresentados no exórdio.

**DOS REQUERIMENTOS FINAIS**

Perante exposto, requer o acolhimento e provimento do Recurso Ordinário, bem como a remessa dos autos ao juízo a quo, para fins de reforma da sentença, ou julgamento logo pelo presente Tribunal.

Termos em que, pede deferimento.

Recife, 16 de maio de 2022.

**Tel: (11) 3090-7643**
**E-mail: contato@jsadvocacia.adv.br**
**Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, sala 207, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes – SP CEP: 08780-200**

PJe
Assinado eletronicamente por: VITOR EGIDIO JANSO - 16/05/2022 19:45:45 - d88a972
https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22051619452012600000059669908
Número do processo: 0001180-76.2019.5.06.0007 ID. d88a972 - Pág. 5
Número do documento: 22051619452012600000059669908

JS ADVOCACIA

**LEONARDO HENRIQUE ALVES PEREIRA DA SILVA**
**OAB/SP 421.599**

**VITOR EGIDIO JANSO**
**OAB/SP 403.807**

**Tel: (11) 3090-7643**
**E-mail: contato@jsadvocacia.adv.br**
**Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, sala 207, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes – SP CEP: 08780-200**

Assinado eletronicamente por: VITOR EGIDIO JANSO - 16/05/2022 19:45:45 - d88a972
https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22051619452012600000059669908
Número do processo: 0001180-76.2019.5.06.0007 ID. d88a972 - Pág. 6
Número do documento: 22051619452012600000059669908